

1500976-87.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais (25 invólucros plásticos contendo "cocaína", 15 invólucros plásticos contendo maconha e 11 invólucros plásticos contendo "crack"), bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500976-87.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500976-87.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE SOUSA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

TIAGO DE SOUSA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 11h00, na Rua Tamboara, nº 300, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de Maconha, 25 (vinte e cinco) porções de Cocaína e 11 (onze) porções de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 63), o réu citado (fls. 88) e ofertou resposta

escrita.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas, procedendo-se ao interrogatório, no final.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 66/67.

Igualmente a autoria.

Perante a autoridade policial o acusado ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que foi confundido com o verdadeiro traficante. Que os policiais na ocasião pediram para "entregar a casa bomba". Estava no local apenas para comprar leite. Já foi condenado por roubo e cumpriu toda a pena.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os Policiais Civis Emerson e José, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas e afirmaram que no dia estavam em apuração a uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local. Se deslocaram até o referido local e de longe avistaram um indivíduo em atitude suspeita com as características informadas pelo denunciante. Observaram que os "compradores" chegavam no indivíduo, que recebia o dinheiro, e entregava a droga que estava numa pochete ao "cliente". Resolveram proceder a abordagem. Na pochete trazida pelo acusado foram encontrados 25 invólucros plásticos contendo "cocaína", 15 invólucros plásticos contendo maconha e 11 invólucros plásticos contendo "crack", bem como a quantia de R\$ 15,00(quinze reais) em notas miúdas. Indagado, o acusado confessou a traficância. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos não é possível, portanto, dar crédito à versão do réu.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais (25 invólucros plásticos contendo "cocaína", 15 invólucros plásticos contendo maconha e 11 invólucros plásticos contendo "crack"), bem como possuía dinheiro (R\$15,00) - todas essas circunstâncias são compatíveis com a mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que as circunstâncias são normais à espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência do acusado (fls. 35/36 - Foro de Jandira - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1500319-87.2018.8.26.0542 (0009512-31.2020.8.26.0996). Data: 18/09/2018.- Em 15/07/2021 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (diversas vezes) do CP). Assim exaspero a pena em 1/5, passando ao patamar de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seicentos) dias multa.

Inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU TIAGO DE SOUSA PEREIRA, RG: 39876982, nascido em 01/11/1989, filho de MANOEL GONÇALVES PEREIRA e RAIMUNDA NONATA DE SOUSA PEREIRA, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, mesmo porque foi condenado a cumprir pena no regime fechado, tratando-se, ademais, de crime equiparado a hediondo, inafiançável e punido com reclusão.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA